

1501567-85.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS

Comarca: Cajuru

Foro: Foro de Cajuru

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... que indicou como sendo produto de roubo ocorrido no sítio Lajeado. O réu disse que havia pego essa televisão em pagamento a algumas tatuagens que faria na pessoa que o repassou o bem. Não havia criança no local, mas a vítima disse que tinha uma filha pequena com o acusado. No dia dos fatos, o acusado reclamava que não conseguia ver a criança. O réu estava nervoso. A vítima também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajuru

Foro de Cajuru

Vara Única

Rua José Bonifácio, 817, Cajuru - SP - cep 14240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501567-85.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501567-85.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO MARCONDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Steindorff Malheiros

Vistos.

Rodrigo Marcondes, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 129, "caput", e § 13º, do Código Penal c.c. as disposições da Lei 11.340/2006, porque no dia 01 de julho de 2022, por volta das 09 horas e 20 minutos, na Rua Cássia dos Coqueiros, número 562, bairro Jardim Maria Tereza, nesta cidade e comarca de Cajuru, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Aline Aparecida da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Recebida a denúncia em 08 de julho de 2022 (96/97).

Devidamente citado (fls. 133), o réu apresentou defesa prévia (fls. 134/136). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão acusatória, nos moldes da denúncia.

A Defesa, por sua vez, postulou pela absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes documentos: auto de

prisão em flagrante de fls. 01 e seguintes, boletim de ocorrência (fls. 07/09), boletim médico (fls. 59), laudo pericial (fls. 123/124), bem como pela prova oral colhida durante a instrução.

O exame de corpo de delito indireto, que tomou por base a ficha clínica de atendimento médico da ofendida, é suficiente para comprovar a materialidade do delito. Nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal: "Quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado". A norma transcrita permite a prova da materialidade delitiva por meio de exame de corpo de delito direto ou indireto.

A autoria, do mesmo modo, restou demonstrada.

Interrogado em Juízo, o réu Rodrigo Marcondes referiu que a vítima foi até sua residência para fazer uso de crack e pinga. Menciona que para não deixá-la na rua, permitiu que fizesse uso da droga dentro da sua casa. Tomaram a pinga e usaram droga. Não tinha dinheiro para comprar mais drogas e a vítima ficou ofendida, começou a jogar as coisas do réu no chão, quebrando-as. A ofendida teria sugerido pegar alguma coisa para vender, para comprar mais drogas. A vítima disse que sairia para se prostituir e conseguir mais dinheiro e mais droga. Menciona que a vítima começou a agredi-lo e a avisou que se ela retornasse, não mais voltaria. Foi deitar-se, acordou com gritos e tapas, com a ofendida jogando coisas nele, falando que tinham mulheres no local. Nega que tenha agredido a vítima, a qual, por sua vez, o agrediu com dois tapas no rosto, na frente dos policiais.

Em seu depoimento, a vítima Aline Aparecida da Silva narrou que o réu sempre foi muito agressivo, mas sempre tentou ajudá-lo. Relata que é usuária de drogas e o réu também. No dia dos fatos, o réu deu uma paulada em seu braço, utilizando-se de um pedaço de madeira, que pegou de uma "beliche"; ele já veio com agressão. Menciona que ambos fazem uso de crack. Afirma que se prostitui para conseguir droga.

Ouvido como testemunha, o policial militar Luciano Geraldo Rafael relatou que, na data dos fatos, o Copom passou notícia de que a vítima comunicou agressão, realizada pelo réu com um pedaço de madeira. Foram até o local e viram a vítima com uma lesão no cotovelo direito. O réu foi conduzido até a delegacia. O acusado disse que estavam só discutindo, mas que não havia agredido a vítima. Contudo, viram a lesão na vítima e o pedaço de madeira também. No momento dos fatos, a vítima mostrou um televisor que indicou como sendo produto de roubo ocorrido no sítio Lajeado. O réu disse que havia pego essa televisão em pagamento a algumas tatuagens que faria na pessoa que o repassou o bem. Não havia criança no local, mas a vítima disse que tinha uma filha pequena com o acusado. No dia dos fatos, o acusado reclamava que não conseguia ver a criança. O réu estava nervoso. A vítima também aparentava nervosismo. Quando a polícia chegou, a vítima já estava machucada, não presenciaram a agressão. Viram a vítima dando um tapa no acusado, quando ali estavam. A vítima é conhecida por ser usuária de entorpecentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Emerson Augusto Ferreira de Freitas. Disse que, no data dos fatos, foram acionados por conta de uma ocorrência de diligência entra casal. No local, se depararam com o acusado, proprietário da residência, mas a vítima não estava ali. Após 5 minutos, a vítima chegou. Os dois começaram a se desentender. Viram que a vítima tinha lesões aparentes no braço, sendo que ela disse que o réu tinha arremessado um objeto contra ela. A vítima foi conduzida à UPS e o acusado foi conduzido ao plantão policial. O objeto arremessado pelo acusado era um pedaço de madeira. Não se recorda se o objeto estava na casa. O réu disse que realmente estava discutindo com a vítima, pois ambos usam drogas e ele disse que a vítima sempre ia lá, e no dia dos fatos se desentenderam, motivo pelo qual o réu assumiu ter agredido a vítima. Não havia nenhuma criança no local. A vítima aparentava estar nervosa, sendo que disse que o réu estava envolvido com roubos anteriores na cidade. O acusado não apresentava nenhuma lesão aparente significativa.

Embora não tenham presenciado a agressão, o relato dos policiais corrobora o teor da narrativa da ofendida, na medida em que apontaram para a existência de lesão no braço desta e que o policial Emerson afirmou ter o acusado, informalmente, admitido a prática de agressão contra a vítima durante discussão.

Assim, cumpre outorgar credibilidade à palavra da vítima, vez que seu depoimento se mostrou coeso, não restando dúvidas a respeito da autoria do delito.

De outro lado, o laudo de exame de corpo de delito de fls. 123/124 atestou que a vítima sofreu ferimentos, os quais resultaram em lesão de natureza leve.

Nesse sentido:

"Lesões corporais e ameaça - Provas suficientes de materialidade e autoria - Prova pericial - Prova testemunhal - Palavra da vítima - Condenação mantida. (...) "

(TJSP- 0157205-49.2010.8.26.0000 - Apelação, Relator(a): Maria Tereza do Amaral , Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 04/05/2011).

A conduta do acusado amolda-se ao preceito penal previsto no § 13, do art. 129, do Código Penal. Resta evidente a dinâmica da agressão perpetrada pelo réu em contexto de violência doméstica, contra sua companheira, por motivo banal, a desvelar a violência de gênero que permeia os fatos em tela.

Destarte, comprovadas a autoria e materialidade delitativa e presentes as elementares dos crimes de lesão corporal em relação ao acusado, a condenação por tal crime é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas, observado o disposto no artigo 68, do Código Penal, nos limites do que entendo necessário à prevenção e reprovação do crime.

Considerando os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, mormente os maus antecedentes ostentados, ante a existência de condenação atingida pelo período depurador (fls. 202/203), fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (fls. 203, c.c fls. 67, em que consta o cumprimento da pena privativa de liberdade em agosto de 2018, ou seja, há menos de cinco anos da ocorrência em tela), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, totalizando 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal, tendo em vista as referidas circunstâncias judiciais (reincidência e maus antecedentes), bem como a quantidade de pena aplicada.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Inviável, ainda, a aplicação do artigo 77, do Código Penal, pois não observados os requisitos ali previstos, em sendo o acusado reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR RODRIGO MARCONDES às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, tendo-o como incurso no artigo 129, "caput" e § 13, do Código Penal c.c. as disposições da Lei 11.340/2006.

Persistem os requisitos que autorizaram a prisão preventiva do acusado, mormente ante a necessidade de proteger a integridade física e psíquica da vítima, bem como evitar a reiteração delitativa, motivo pelo qual não permito o apelo em liberdade. Recomende-se o acusado, informando a imposição do regime inicial semiaberto para as necessárias adequações.

Custas pelo acusado, ressalvado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Cajuru, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA